

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

7/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – אצילת סמכויות לסגן שר)

1. תיקון סעיף 33 בחוק-יסוד : הממשלה¹, בסעיף 33(ג), במקום "כיהן ראש הממשלה כשר הממונה על משרד, רשאי הוא" יבוא "שר רשאי".
2. תיקון חוק הממשלה, התשס"א-2001², בסעיף 10(ב)(12), בסופו יבוא "או ביטול אצילה כאמור".

דברי הסבר

סעיף 33 לחוק-יסוד : הממשלה (להלן – חוק היסוד), אשר עניינו באצילת סמכויות, קובע בסעיף קטן (ג) כי אם ראש הממשלה מכהן כשר הממונה על משרד, רשאי הוא לאצול את סמכותו לסגן שר באותו משרד, וזאת בהתאם להוראות החלות לעניין אצילת סמכות לעובד ציבור. כלומר : ניתן לאצול סמכות הנתונה לשר מכוח החוק, סמכות שהועברה לו משרד אחר או סמכות שהואצלה לו מהממשלה, והכל למעט הסמכות להתקין תקנות. בהתאם לכללי האצילה הרגילים, גם לאחר אצילת הסמכות, השר אינו מתפרק מאחריותו להפעלת התקינה של הסמכות, הוא נדרש לקיים פיקוח ובקרה ביחס להפעלת הסמכות בידי סגן השר, הוא רשאי להפעיל את הסמכות בעצמו, כמו גם לבטל את האצילה בכל עת.

הצעת חוק-יסוד זו מבקשת להרחיב את האפשרות לאצילת סמכות משרד לסגן שר, כך שניתן יהיה להחילה ביחס לכל השרים, ולא רק כשהשר הממונה הוא ראש הממשלה. בכך, התיקון המוצע יאפשר לכלל סגני השרים במשרדים השונים (גם כאשר ראש הממשלה אינו השר הממונה) למלא את תפקידם ביתר יעילות ולסייע לעבודת השרים.

עוד מוצע לתקן את סעיף 10(12) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, בו נקבע כי אצילת סמכות לפי סעיף 33 לחוק היסוד מחייבת פרסום הודעה ברשומות מטעם הממשלה, ולקבוע בו כי גם ביטול אצילה יחייב פרסום ברשומות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

² ס"ח התשס"א, עמ' 168.

